

Diritti delle Persone con Disabilità e LISPI

Percorsi nella Disabilità · Sessione 12 · 12 maggio 2026

Questa lezione è al cuore del corso: cos'è davvero l'inclusione? Come si traduce in leggi, curatele e scelte quotidiane? La docente [Ersilia Gianella](#) ci porta dentro il sistema giuridico svizzero di protezione degli adulti con disabilità — partendo dalla persona, non dalle norme. Questa è la roba che dovrai saper usare sul lavoro.

Il principio di inclusione: da dove parte

L'inclusione non è solo un valore — è un obbligo giuridico che permea tutta la legislazione svizzera, dalla Convenzione ONU fino ai regolamenti cantonali ticinesi.

Il punto di partenza è una domanda semplice ma potente: **qual è il luogo di vita giusto per questa persona?** La docente apre la lezione con un riferimento al film *The Peanut Butter Falcon* (dal min. 3:30) per mostrare cosa vuol dire guardare davvero una persona — riconoscerne i desideri, non presumerne i limiti.

Promuovere l'inclusione significa lavorare per cambiare le regole del gioco: ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, non deve subire trattamenti differenti e degradanti, non deve vivere in luoghi separati, ma deve avere le stesse opportunità di partecipazione.

Questo lo dice la **Pianificazione cantonale 2019-2022** (LISPI, art. 2a) del Cantone Ticino: non basta erogare servizi — bisogna promuovere percorsi che consentano un reale miglioramento della qualità di vita. La **personalizzazione** deve essere il punto di partenza, non l'obiettivo da raggiungere.

Le basi legali: la piramide delle fonti

Il sistema giuridico svizzero funziona come una serie di scatole cinesi — ogni livello deve rispettare quello superiore. **Questo è cruciale per voi come operatori: potete usare uno strumento cantonale solo se rispetta tutti i livelli sopra di lui, fino alla Convenzione ONU.**

Livello	Fonte	Note
Internazionale	Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dalla Svizzera nel 2014)	Massima priorità
Internazionale	CEDU — Convenzione per i diritti dell'uomo, 4 nov. 1950	Ha permesso vittorie legali concrete
Federale	Costituzione federale, 18 aprile 1999	Art. 35 e 36 fondamentali
Federale	Codice civile svizzero, 10 dicembre 1907 (CC)	Art. 388–398, 426 sulla curatela
Cantonale	LPMA, ROPMA, Legge per le famiglie, LISPI, Regolamento LISPI	Ticino

Esempio concreto portato dalla docente: le "nonne per il clima" — un gruppo di anziane svizzere ha fatto causa alla Svizzera davanti alla Corte di Strasburgo per politica ambientale insufficiente e ha vinto. Questo dimostra che la CEDU è uno strumento reale, non decorativo.

Come operatori, voi non siete semplici esecutori di leggi locali. La docente sottolinea: siete "portatori della voce dei diritti delle persone". Dovete ragionare dalla Convenzione ONU in giù, non solo dalla legge cantonale.

Dall'autorità parentale all'età adulta

Capire com'è cambiato il diritto è fondamentale per capire perché lavoriamo come lavoriamo oggi.

Un bambino, dalla nascita, è sotto **autorità parentale** dei genitori: loro prendono tutte le decisioni nel suo interesse. Man mano che cresce, dovrebbero lasciare spazio crescente alla sua autodeterminazione.

Il cambio epocale è arrivato con la riforma del diritto di protezione:

Periodo	Cosa prevedeva la legge
Fino al 1° gennaio 2013	Autorità parentale prolungata: la persona con disabilità intellettiva rimaneva giuridicamente trattata come un minorenni per tutta la vita
Dal 1° gennaio 2013	Focus sulla promozione dell'autodeterminazione e dei legami familiari — costruire un accompagnamento alla vita adulta

Questa riforma è il cuore della parte innovativa del diritto di protezione svizzero. Prima: eterno bambino. Dopo: persona adulta con bisogni specifici di sostegno.

La docente racconta di un utente con deficit intellettivo lieve arrivato a 25 anni a un curatore dopo svariate segnalazioni legate alla gestione economica disastrosa. Inizialmente aveva rifiutato la misura, poi — con la consapevolezza che la situazione si stava aggravando — l'ha accettata. Oggi ne parla con grande tranquillità.

I tre principi cardine di ogni intervento

Prima di fare qualsiasi cosa, l'autorità — e l'operatore — devono passare da questi tre filtri (art. 36 Cost. e art. 389 CC):

Sussidiarietà L'intervento dello Stato può avvenire solo se il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine o dai servizi è insufficiente o appare insufficiente. Prima di tutto: si può risolvere con le risorse già esistenti?

Proporzionalità L'intervento deve essere atto a raggiungere lo scopo di protezione nelle tre dimensioni: di principio, temporale e materiale. Non si usa un cannone per abbattere una mosca.

Adeguatezza Si prendono solo le misure che permettono di raggiungere lo scopo di protezione necessario, conseguente alla messa in pericolo. La misura deve rispondere al bisogno specifico — non di più, non di meno.

Questi tre principi non sono teoria astratta: sono il calibro con cui si misura ogni decisione. Come operatori, li applicate ogni giorno quando valutate se — e quanto — intervenire nella vita di una persona.

Quando interviene l'Autorità di Protezione (ARP)?

L'**ARP** (Autorità di Protezione) interviene con adulti in due macro-situazioni: sostegno all'autodeterminazione (mandato precauzionale, direttive mediche anticipate) oppure istituzione di misure di protezione vere e proprie.

L'istituzione di una misura di protezione richiede che la persona: 1. Sia affetta da **turbe psichiche, disabilità mentali**, malattia invalidante (Alzheimer, demenza senile, Parkinson...) o si trovi in incapacità di discernimento temporanea (art. 390 CC) 2. E che, a causa di questi stati, non riesca a provvedere ai propri interessi

Non basta essere malati. Serve anche che la malattia impedisca concretamente alla persona di prendersi cura di determinati aspetti della propria vita. Chi è autonomo nelle proprie scelte non ha bisogno di curatela.

Le cifre del sistema (al 31.12.2024): - ~1,8 milioni di persone over 16 con un handicap in Svizzera (su ~9 milioni di abitanti) - 300.000 di queste con limitazioni forti - 109.000 persone a beneficio di una misura di protezione

Queste cifre mostrano che le misure di protezione non riguardano solo persone con disabilità intellettiva — riguardano chiunque si trovi in situazione di debolezza prolungata.

La capacità di discernimento: il concetto chiave

Capacità di discernimento = essere in grado di agire in modo ragionevole. Richiede due componenti: l'**aspetto cognitivo** (capisco cosa sto facendo e perché?) e l'**aspetto volitivo** (valuto le conseguenze di quello che sto facendo?).

Per valutarla concretamente, si chiedono queste cose alla persona: - Sa riformulare con parole proprie le informazioni ricevute? - Sa spiegare gli aspetti positivi/negativi di una decisione? - È consapevole dell'impatto della decisione sulla sua vita? - Sa difendere la propria opinione di fronte ad altri pareri?

La capacità di discernimento non è binaria — presente o assente. Va valutata caso per caso, decisione per decisione. Una persona può essere capace di discernimento per comprare le sigarette ma non per stipulare un contratto d'affitto.

La docente usa un esempio immediato: "Decido di comprare un pacchetto di sigarette a 9 Fr. Capisco cos'è e voglio comprarlo — sono disposto anche ad accettare il rischio per la salute. Questo è capacità di discernimento." Per un matrimonio serve lo stesso processo, ma su scala ben diversa.

I tipi di curatela: il "vestito su misura"

La logica della curatela moderna è quella del vestito su misura: si limita la libertà della persona solo nella misura dei suoi bisogni, non di più. Mettere una curatela generale su una persona con bisogni limitati è come metterle un vestito enorme che non calza da nessuna parte.

Le misure che l'ARP può attivare, in ordine crescente di intensità:

Tipo	Cosa fa	Grado di limitazione
Curatela di sostegno (art. 394 CC)	Qualcuno affianca la persona nelle decisioni senza sostituirla — il "fratello maggiore"	Minima
Curatela di rappresentanza (art. 394-395 CC)	Il curatore agisce al posto della persona in ambiti definiti	Parziale
Curatela di amm. dei beni (art. 395 CC)	Gestione patrimoniale affidata al curatore	Parziale
Curatela di cooperazione (art. 396 CC)	Certi atti richiedono il consenso del curatore	Parziale ma incisiva
Combinazione	Più curatele insieme per coprire ambiti diversi	Variabile
Curatela generale (art. 398 CC)	Tutto — cura, patrimonio, relazioni giuridiche	Massima

Curatela generale: strumento in via d'estinzione. È incompatibile con il principio della "misura su misura" ed è potenzialmente contraria alla Convenzione ONU (art. 12). Al 31.12.2023 c'erano 1.396 persone a beneficio di curatela generale. Il Consiglio federale si è impegnato ad abolirla.

La curatela si può esercitare in quattro ambiti: 1. **Amministrativo** (relazioni con enti pubblici, sussidi) 2. **Cura della persona** (salute, benessere fisico) 3. **Benessere personale** (condizioni di vita) 4. **Giuridico/patrimoniale** (rappresentanza legale, beni)

I diritti strettamente personali: la zona intoccabile

Diritti strettamente personali assoluti: nessuna rappresentanza è possibile, nemmeno con curatela. Se la persona è incapace di discernimento, questi diritti rimangono sospesi — nessuno può esercitarli al suo posto.

Esempi: matrimonio, redazione di testamento, decisioni su tatuaggi/piercing/doni d'organi.

Diritti strettamente personali relativi: se la persona è capace di discernimento, decide da sola. Se è incapace, il rappresentante legale può agire al suo posto.

Esempi: decisioni su trattamenti medici, consenso alla pubblicazione di fotografie.

Anche in caso di curatela generale, se la persona è capace di discernimento per una specifica decisione, quella decisione rimane sua. La curatela non annulla la persona.

Il curatore: chi è e come lavora

Il lavoro del curatore passa attraverso la promozione dell'autodeterminazione — non si tratta di scegliere tra protezione e libertà, ma di riuscire a tenerle insieme.

Esistono tre categorie di curatori: - **Curatori volontari:** familiari o persone vicine che si mettono a disposizione - **Curatori privati:** professionisti (es. contabili, avvocati) che lavorano in proprio - **Curatori professionisti:** messi a disposizione dal Comune

Cosa rende un curatore idoneo? La docente cita le **direttive "Chi è adeguato per chi"** della Conferenza svizzera: - **Idoneità personale:** assenza di conflitti di interesse - **Idoneità professionale:** conoscenza del sistema burocratico e del funzionamento degli istituti - **Tempo a disposizione**

La formazione obbligatoria per curatori non esiste ancora in modo standardizzato. La docente lo indica come un grandissimo tema aperto — e invita gli studenti di

lavoro sociale a farsi avanti con responsabilità, perché la formazione che stanno acquisendo li rende candidati ideali.

Caso reale: un curatore dice a un utente "lei non può andare a vivere da solo" senza argomentazione solida. La docente commenta: questo è esattamente il tipo di sguardo che va rifiutato — è il contrario della promozione dell'autodeterminazione.

La relazione di fiducia è il fondamento: - Orientarsi verso un "progetto di vita individualizzato" - Non imporre i propri valori ma orientarsi verso i valori (presunti o condivisi) della persona sotto curatela - Avere tempo a disposizione

La docente porta l'esempio della gemella che fa da curatrice al fratello con disabilità: vorrebbe che lui "prendesse meno rischi". La docente risponde: "anche il suo figlio di 4 anni prende rischi — lei non può impedirlo. Uno spazio di libertà e autodeterminazione deve sempre esistere."

Quando il curatore è un genitore

Nella maggior parte dei casi, sono i familiari a diventare curatori. **Questo è un dato importante per gli operatori di lavoro sociale: lavorerete spesso con genitori-curatori, con tutto il carico emotivo e i conflitti di ruolo che questo comporta.**

La docente distingue chiaramente: - **Essere genitore** = gesti di cura, affetto, relazione profonda e quotidiana - **Essere curatore** = ruolo giuridico con obblighi specifici e vincoli precisi

Un genitore-curatore non può usare i soldi del figlio per pagare la propria cena al ristorante, né fargli un regalo di Natale con i suoi fondi. È illegale fare donazioni con i fondi del curatelato — anche con le migliori intenzioni.

La docente racconta di un padre arrabbiato con il figlio adulto che era uscito con i pantaloni corti d'inverno. Commento: "questo padre è dell'88 — 33 anni che combatte questa battaglia quotidianamente. Quando vi troverete davanti a questi genitori, ricordatevi cosa significa portare avanti questo peso ogni giorno."

La LISPI: il quadro cantonale ticinese

LISPI = Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (Cantone Ticino). Non è solo una legge di finanziamento degli istituti — è uno strumento per l'inclusione sociale, l'inserimento professionale, la protezione e la libertà di scelta delle persone con disabilità.

La LISPI e il relativo regolamento strutturano: - I principi generali e il campo d'applicazione - Il Centro cantonale d'accertamento e formazione professionale - I provvedimenti (generali e particolari) — incluse le **Direttive 1/3/5** emanate dall'Ufficio invalidi - Il sussidiamento (modalità, diritto, ammontare) - L'organizzazione e la vigilanza degli istituti per invalidi

Gli obiettivi per la persona (art. 4 LISPI) sono quattro pilastri: 1. **Terapia** 2. **Educazione** 3. **Socializzazione** 4. **Lavoro creativo e remunerazione adeguata**

Il luogo di vita (istituto, appartamento protetto, ecc.) non è l'obiettivo — è lo strumento. Gli obiettivi sono quei quattro pilastri. Il contesto deve servire la persona, non viceversa.

Ogni istituto in cui lavorerete deve rispettare la LISPI e il suo regolamento. Conoscere questi strumenti significa sapere quali standard potete esigere — e quali diritti potete far valere a nome delle persone che accompagnate.

Il caso Maria: lo strumento in azione

La docente propone questo caso pratico:

Maria è maggiorenne, ha un ritardo cognitivo e un problema di deglutizione grave: se beve liquidi non addensati, rischia di soffocare. Lavora in un istituto con occupazione. Maria vuole andare da sola alla macchinetta del caffè. Il capo equipe dice "impossibile, ci assumiamo troppa responsabilità". Alla SUPSI ti hanno detto che il principio di inclusione deve essere determinante per tutte le scelte di vita di Maria.

Questo caso mette in tensione due obblighi reali: il principio di inclusione e la protezione della vita. Non esiste una risposta automatica. Serve ragionare con sussidiarietà, proporzionalità, adeguatezza — e soprattutto con la persona. Si può trovare una soluzione intermedia? Un addensante portatile? Un accompagnamento discreto? La limitazione totale è davvero l'unica risposta proporzionata?

Concetti chiave

Termine	Significato
Inclusione	Partecipazione piena alla vita sociale, senza luoghi o trattamenti separati
LISPI	Legge cantonale ticinese sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi
ARP	Autorità di Protezione — decide e supervisiona le misure di protezione
Capacità di discernimento	Capacità di motivare le proprie azioni (cognitivo) e valutarne le conseguenze (volitivo)
Curatela su misura	Principio: limitare la libertà solo nella misura dei bisogni effettivi
Curatela di sostegno	Accompagnamento senza sostituzione della persona
Curatela di rappresentanza	Il curatore agisce al posto della persona in ambiti definiti
Curatela generale	Misura totale — in via d'estinzione, potenzialmente contraria alla Convenzione ONU
Diritti strettamente personali assoluti	Non delegabili a nessuno, nemmeno con curatela
Sussidiarietà	Si interviene solo se le risorse esistenti sono insufficienti

Termine	Significato
Proporzionalità	L'intervento deve essere commisurato allo scopo
Adeguatezza	Si usano solo le misure necessarie, non di più
Autorità parentale prolungata	Istituto pre-2013: persona con disabilità trattata come minorenni a vita

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza tra la situazione giuridica di una persona con disabilità intellettiva prima e dopo la riforma del 2013? Prima del 1° gennaio 2013 esisteva l'autorità parentale prolungata: la persona con disabilità intellettiva rimaneva giuridicamente trattata come un minorenni per tutta la vita, con i genitori che prendevano tutte le decisioni. Dal 2013 la legge ha introdotto la promozione dell'autodeterminazione: la persona diventa adulta a 18 anni e il sistema costruisce un accompagnamento alla vita adulta che rispetta la sua capacità di scegliere.

Cosa sono i tre principi che regolano ogni intervento dell'autorità di protezione? Sono sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza (art. 36 Cost. e art. 389 CC). La sussidiarietà impone di intervenire solo se i sostegni informali (famiglia, servizi) sono insufficienti. La proporzionalità richiede che l'intervento sia calibrato allo scopo nei suoi aspetti di principio, temporali e materiali. L'adeguatezza impone di usare solo le misure strettamente necessarie per raggiungere lo scopo di protezione.

Cos'è la capacità di discernimento e come si valuta? La capacità di discernimento è la capacità di agire in modo ragionevole: comprende un aspetto cognitivo (capire cosa si sta facendo e perché) e un aspetto volitivo (valutare le conseguenze). Non è una qualità presente o assente in assoluto, ma va valutata per ogni singola decisione. Si valuta chiedendo se la persona sa riformulare le informazioni ricevute, spiegare i pro e i contro, essere consapevole delle conseguenze e difendere la propria opinione.

Qual è la differenza tra curatela di sostegno e curatela generale? La curatela di sostegno affianca la persona senza sostituirla nelle decisioni — è la misura meno invasiva, orientata all'apprendimento dell'autonomia. La curatela generale copre tutto (cura della persona, patrimonio, relazioni giuridiche), limita automaticamente l'esercizio dei diritti civili e può essere istituita anche senza il consenso della persona. È incompatibile con il principio della "misura su misura" ed è potenzialmente contraria alla Convenzione ONU — il Consiglio federale si è impegnato ad abolirla.

Cosa sono i diritti strettamente personali e perché sono importanti?

Sono diritti che rimangono in capo alla persona indipendentemente dalla curatela. Quelli assoluti (matrimonio, testamento, tatuaggi, doni d'organi) non possono essere esercitati da nessun rappresentante, nemmeno in caso di incapacità di discernimento. Quelli relativi (trattamenti medici, pubblicazione di fotografie) possono essere esercitati dal rappresentante solo se la persona è incapace di discernimento. Costituiscono la soglia minima di autodeterminazione che il sistema deve sempre rispettare.

Cosa prevede la LISPI e quali sono i suoi obiettivi? La LISPI è la legge cantonale ticinese sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi. Non si limita a regolare il finanziamento degli istituti: è uno strumento per l'inclusione sociale, l'inserimento professionale, la protezione e la libertà di scelta. I suoi obiettivi per la persona sono quattro: terapia, educazione, socializzazione e lavoro creativo con remunerazione adeguata. Il luogo di vita non è l'obiettivo — è lo strumento con cui si raggiungono questi obiettivi.

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** la lezione richiama esplicitamente la riforma del diritto di protezione del 2013 e il tema dell'autorità di protezione per bambini affrontato nelle settimane precedenti. Riprende il concetto di "eterno bambino" (infantilizzazione delle persone con disabilità) già visto a lezione.
- **Temi aperti:** formazione obbligatoria per curatori (nodo irrisolto a livello svizzero); abolizione della curatela generale; tensione inclusione/protezione (caso Maria); forti differenze cantonali nel numero di curatele generali attive.

- **Film consigliato:** *The Peanut Butter Falcon* — guardarlo aiuta a capire cosa significa davvero promuovere l'autodeterminazione di una persona con disabilità.